电池包防腐喷涂及安装服务合同

甲方（委托方）：宁家（北京）汽车服务有限公司
统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ
地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13
联系电话：_____

乙方（服务方）：_东营市润琳汽车服务有限公司_
统一社会信用代码：_91370502MA3C616U2R_
地址：山东省东营市东营区西四路 934 号 5 幢
联系电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲方委托乙方承接动力电池包防腐喷涂及安装专项服务，双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。

一、服务内容及标的

1. 乙方为甲方指定规格的动力电池包（125Ah，下称“电池包”）提供防腐喷涂服务，喷涂工艺需满足耐受盐碱地水溶液腐蚀要求，适配使用环境温度-25℃-50℃，确保电池包可适应泥泞、盐碱、滩涂、瓦砾等复杂路况作业。

2. 乙方完成喷涂后，负责对应电池包的安装作业，安装需符合动力电池系统国家安装规范及甲方技术要求，保证电池包安装后的稳定性、安全性，满足新能源车辆正常作业使用标准。

3. 本合同服务数量以甲方实际书面下单通知为准（下称“实际数量 N”），乙方需按甲方每次下单的数量、时间、地点要求完成全部服务。

二、服务价格及结算方式

（一）服务价格

乙方为每个电池包提供防腐喷涂及安装服务的单价为 1200 元（大写：人民币壹仟贰佰元整），该价格为含 13%增值税的含税价，包含喷涂材料费、工时费、安装费、运输费、现场调试费、辅料费等完成本合同约定服务的全部费用，甲方无需另行支付其他费用。

总服务费用=实际数量 N×1200 元，最终结算以甲方实际下单数量及双方验收合格的数量为准。

（二）结算方式

1. 每批次服务前，甲方向乙方发出书面下单通知，乙方收到后 3 个工作日内，向甲方开具该批次服务总金额的 13%增值税专用发票。

2. 乙方完成该批次全部服务后书面通知甲方验收，验收合格后 3 个工作日内支付全部款项。

3. 乙方收款信息需提前书面告知甲方，若信息变更，应提前 3 个工作日通知，否则由此产生的付款延误、资金错付等责任由乙方承担。

4. 甲方可通过银行转账、国有四大银行开具的 6 个月内银行承兑汇票等方式付款，乙方不得无故拒收。

（三）双方开票及银行信息

甲方		乙方	
名称	宁家（北京）汽车服务有限	名称	东营市润琳汽车服务有限公司

	公司		
开户名	宁家（北京）汽车服务有限公司	开户名	东营市润琳汽车服务有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行	开户银行	中国建设银行东营东辛支行
纳税识别号	91110107MAD88A6FXJ	纳税识别号	91370502MA3C616U2R
账号	11050161610000000322	账号	37050165790100000007

三、服务期限及要求

1. 自甲方下达下单通知 3 个工作日内，乙方需在甲方指定期限内完成对应批次电池包的喷涂及安装作业，无正当理由不得延误工期。如遇不可抗力或甲方原因导致延期，工期经甲方书面确认后顺延，乙方不承担违约责任。

2. 喷涂材料需为合格产品，符合国家相关质量标准及甲方油田作业环境使用要求，喷涂工艺需做到涂层均匀、无漏喷、无起皮、无脱落、无气泡，涂层附着力、耐腐蚀性、耐温性等指标满足行业标准，确保质保期内涂层无质量问题。

3. 安装作业需严格遵循动力电池系统安装手册及甲方技术参数要求，安装前对电池包进行检测，安装中做好防护，安装后完成调试，确保电池包与车辆适配、无松动、接触不良、漏电等问题，可正常充放电、供电。

4. 乙方需妥善保管甲方交付的电池包，在喷涂、运输、安装全过程中避免损坏、丢失、污染、磕碰，如因乙方原因造成电池包受损，需承担全额赔偿责任。

5. 乙方需安排具备相应资质和专业经验的技术人员持证上岗，确保服务操作的专业性和规范性。

四、验收标准及流程

1. 验收标准：喷涂及安装服务符合本合同约定、国家相关行业标准；电池包涂层检测指标全部合格，安装后调试运行正常，无质量及安装问题，能适应复杂油田作业环境。

2. 验收流程：乙方完成每批次服务后，向甲方提交书面验收申请，并附喷涂检测报告、材料合格证、安装调试记录等相关资料。甲方在收到申请后 5 个工作日内组织现场验收，验收合格后双方签署验收确认单。

3. 若验收发现质量、工艺或安装问题，甲方出具书面异议通知，乙方需在 2 个工作日内无偿整改，整改后重新验收，直至合格，整改产生的所有费用由乙方承担，整改导致工期延误的，乙方需承担违约责任。

五、双方权利与义务

（一）甲方

1. 有权对乙方喷涂、运输、安装全流程作业进行监督、检查，对不符合约定的行为要求乙方立即整改。

2. 按合同约定下达下单通知，交付电池包并提供相关技术资料、安装要求，为乙方现场作业提供必要的协调支持。

3. 按合同约定及时支付服务费用，若因自身原因延误付款，承担相应违约责任。

4. 有权要求乙方提交完整的服务资料，对服务质量进行追溯管理。

（二）乙方

1. 有权按合同约定要求甲方支付服务费用，甲方逾期付款的，可暂停后续服务。

2. 严格按合同约定及行业标准完成喷涂、安装服务，确保服务质量和工期，及时向甲方反馈服务进展。

3. 遵守国家安全生产相关法律法规及甲方现场管理规定，做好安全防护措施，承担作业过程中的全部安全责任。

4. 对服务过程中知悉的甲方商业秘密（如产品数量、合作价格、技术参数等）负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露，保密义务在合同终止后持续有效。

5. 服务完成后，向甲方提交喷涂工艺记录、材料合格证、安装调试报告、验收资料等完整存档资料。

6. 不得擅自变更服务标准、工艺要求，如需变更，需提前书面征得甲方同意。

7. 乙方工作人员在本合同约定的喷涂、安装等施工服务过程中，发生工伤、伤残、死亡等人身损害事故的，全部赔偿、补偿责任及相关善后事宜均由乙方独立承担，与甲方无任何关联，甲方无需承担任何赔偿、补偿或连带责任。

六、违约责任

1. 甲方违约责任：甲方未按约定支付服务费用，每迟延 1 个工作日，按迟延支付金额的万分之三向乙方支付违约金；迟延付款超 30 日，乙方有权暂停后续服务，违约金总额不超过迟延支付金额的 5%。

2. 乙方工期违约：乙方未按甲方指定期限完成服务，每迟延 1 个工作日，按该批次服务总金额的万分之三支付违约金；迟延超 15 日，甲方有权单方解除该批次服务约定，并赔偿甲方因此造成的全部直接损失；违约金不足以弥补损失的，乙方继续赔偿。

3. 乙方质量违约：乙方喷涂或安装服务质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方无偿整改，整改后仍不合格的，甲方可解除合同或该批次服务约定，乙方需退还甲方已支付全部费用，并按该批次服务总金额的 20%支付违约金，同时赔偿甲方因此造成的全部直接损失（包括电池包损失、维权费用等）。

4. 财物损坏赔偿：因乙方原因造成甲方电池包损坏、丢失、污染的，乙方按甲方电池包采购价格进行赔偿，甲方可从应付服务费中直接扣除赔偿款，同时乙方需赔偿由此造成的其他直接及间接损失。

5. 保密违约：乙方泄露甲方商业秘密的，向甲方支付违约金壹拾万元，违约金不足以弥补甲方损失的，赔偿实际损失，甲方有权单方解除合同。

6. 安全事故违约：乙方作业过程中发生安全事故，造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方因此遭受损失的，有权全额追偿，乙方另按该批次服务总金额的 10%支付违约金。

7. 发票违约：乙方提供的发票不符合国家税收规定或合同约定，甲方有权拒收，乙方需 3 个工作日内重新开具合规发票，由此导致甲方付款延误的，甲方不承担违约责任；因发票问题给甲方造成税务损失的，乙方全额赔偿。

8. 其他违约：任何一方违反本合同其他约定，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任，赔偿对方全部直接经济损失。

七、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、台风、地震、山洪暴发、政府禁令、战争等。

2. 遭遇不可抗力一方，应在不可抗力发生后 24 小时内书面通知对方，并在 5 日内提供有效

证明，双方根据不可抗力影响程度，协商决定部分或全部免除责任、终止合同或延期履行。

3. 遭遇不可抗力一方应采取合理措施减少损失，否则对扩大的损失部分承担赔偿责任。

八、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同未尽事宜，双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同的修改、变更，需双方书面确认后方可生效，口头约定对双方无约束力。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方完成全部服务、款项结算完毕且无未解决争议之日止。

4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：宁家（北京）汽车服务有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

签订日期：_____年____月____日

乙方（盖章）：东营市润琳汽车服务有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

签订日期：_____年____月____日